

Zmluva

o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 80 písm. h) bod 2 a § 75 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Sídlo:

v zastúpení:

IČO:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

(ďalej len „poskytovateľ“)

MESTO VYSOKÉ TATRY

Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry

Jozefom Štefaňákom, primátorom mesta

00326585

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK18 0200 0000 0000 2692 5562

SUBASKBX

Neverejný poskytovateľ:

sídlo:

Druh sociálnej služby:

v zastúpení :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

(ďalej len „žiadateľ“)

DOM SENIOROV , Tatranská Štrba, n. o.

Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba

Zariadenie pre seniorov

Ing. Tomáš Hyben, PhD. - riaditeľ

45743991

Slovenská Sporiteľňa

SK18 0900 0000 0050 6832 2041

uzatvárajú túto

Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 8 ods. 2, písm. b) a § 75 ods. 1. písm. a) bod 2, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým je **zariadenie pre seniorov**.

Čl. II

Druh a rozsah poskytovanej sociálnej služby

1. Poskytovateľ poskytne finančný príspevok v súlade s § 35 zákona o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorými sú:

a) fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo

b) fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

2. Finančný príspevok sa poskytovateľ zaväzuje žiadateľovi poskytnúť pre **4 fyzické osoby** na rok 2025.

3. Poskytovateľ finančného príspevku poskytne žiadateľovi, t. j. neverejný poskytovateľ, finančný príspevok pre prijímateľa sociálnej služby na základe žiadosti o tento príspevok.

Čl. III

Čas plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2025.

Čl. IV

Podmienky poskytovania príspevku

1. Žiadateľ bude poskytovať sociálnu službu v zmysle ustanovenia § 35 zákona o sociálnych službách.

2. Žiadateľ nebude poskytovať sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku.

3. Príspevky sa poskytujú na bežné výdavky na prevádzku súvisiacu s poskytovaním sociálnej služby uvedenej v článku II. tejto zmluvy.

4. Príspevky nie je možné použiť na kapitálové výdavky.

5. Žiadateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky určené na rok 2025 do 31.12.2025 vrátane zúčtovania bankou.

6. Ukazovateľom pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude vyúčtovaný za rok 2025 je skutočný počet fyzických osôb, ktorým sa v roku 2025 poskytla sociálna služba v zmysle zákona a účtovné doklady preukazujúce použitie finančného príspevku.

Čl. V

Výška príspevkov, spôsob jeho poskytnutia a spôsob vyúčtovania

1. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona o sociálnych službách v roku 2025 predstavuje sumu **960,00 Eur** (slovom: **deväťstošesťdesiat eur**) na 1 **prijímateľa** na celý rok 2025. Na 4 prijímateľov sociálnej služby je konečná suma **3 210,00 Eur** (**tritisícdeväťdesať Eur**) za rok 2025.

2. Finančný príspevok sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť žiadateľovi, ktorý je neverejný

poskytovateľ sociálnej služby v jednej platbe . **Platbu vo vyššie uvedenej výške poskytovateľ uhradí do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy.**

3. Finančný príspevok môže byť v roku 2025 použitý iba na úhradu nákladov (bežných výdavkov) súvisiacich s poskytovaním dohodnutého druhu sociálnej služby podľa čl. II tejto zmluvy.

4. Finančný príspevok určený na rok 2025 sa vzťahuje na výdavky od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Čl. VI

Povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje:

1. Poukázať dohodnutý objem finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy označenej ako zmluvné strany v zmysle článku V. bod 2 zmluvy.

Žiadateľ sa zaväzuje:

1. Viest' osobitnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch poskytnutých prostriedkov, riadiť sa zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri použití finančných prostriedkov sa riadiť zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Finančné prostriedky použiť na úhradu prevádzkových nákladov, priamo súvisiacich s poskytovaním dohodnutého druhu sociálnej služby podľa čl. II. tejto zmluvy a v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve.

3. Predložiť vyúčtovanie poskytnutých a vyčerpaných finančných prostriedkov na prevádzku za poskytované sociálne služby prijímateľom sociálnej služby uvedeným v čl. II. k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, a to v termíne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca (do 20. januára 2026).

4. Vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky za príslušný kalendárny rok na účet poskytovateľa najneskôr do 31. januára 2026 . Zároveň zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov.

5. Ak žiadateľ skončí poskytovanie sociálnej služby v čase platnosti tejto zmluvy, zúčtuje poskytnuté finančné príspevky ku dňu skončenia činnosti do 30 dní od skončenia poskytovania sociálnej služby.

6. Kedykoľvek počas zmluvného vzťahu, ak bude zistený rozpor použitých finančných príspevkov s podmienkami uvedenými v článku IV. a V. tejto zmluvy, zaväzuje sa žiadateľ vrátiť na účet poskytovateľa finančné prostriedky použité v rozpore s podmienkami uvedenými v článku IV. a V. tejto zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistení rozporu s týmito podmienkami.

7. Vrátiť na účet poskytovateľa časť poskytnutých finančných príspevkov, ktorá presahuje garantovaný objem finančných prostriedkov na prijímateľa soc. služby v zmysle zákona o sociálnych službách, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení platnosti tejto zmluvy.

8. V prípade, ak žiadateľ nevráti finančné prostriedky v zmysle článku VI. bod 4, 5, 6, a 7 na účet poskytovateľa, poskytovateľ môže za každý deň omeškania účtovať zmluvnú pokutu vo

výške 0,05 % z nevrátenej sumy.

9. Vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a § 78a zákona o sociálnych službách. Kontrolu je poskytovateľ finančných prostriedkov oprávnený vykonať v zariadení kedykoľvek a žiadateľ je povinný poskytnúť pri kontrole súčinnosť. V prípade, že žiadateľ neumožní kontrolu alebo neposkytne súčinnosť, poskytovateľ môže účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých finančných príspevkov a poskytovateľ má zároveň právo odstúpiť od tejto zmluvy.

10. Umožniť poskytovateľovi finančných prostriedkov priamo v zariadení kedykoľvek kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a § 78a zákona o sociálnych službách a kontrolu fyzického stavu prijímateľov sociálnej služby.

11. Kontrolu účelu poskytnutých finančných príspevkov budú vykonávať poverení zamestnanci poskytovateľa.

12. Žiadateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi finančných prostriedkov fotokópiu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby. Zároveň sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s príslušnými dokladmi.

13. Žiadateľ je povinný štvrťročne predkladať evidenciu všetkých prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona o sociálnych službách, v členení na prijímateľov s trvalým pobytom v meste Vysoké Tatry .

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

1. Poskytovateľ zastaví poskytovanie finančných príspevkov v prípade, ak žiadateľ poskytujúci sociálne služby nepredloží vyúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov alebo dočasne neposkytuje sociálne služby prijímateľovi, ktorý spĺňa podmienky zákona o sociálnych službách.

2. V prípade, že finančné prostriedky žiadateľ sociálnych služieb použije inak a za iných podmienok, ako je uvedené v článku IV. V. a VI tejto zmluvy, poskytovateľ od zmluvy odstúpi po zistení porušenia tejto zmluvy zo strany žiadateľa poskytujúceho sociálne služby.

3. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade opakovaného poskytnutia nepravdivých údajov o použití finančných príspevkov žiadateľa uvedeného v tejto zmluve.

4. Poskytovateľ odstúpi od tejto zmluvy aj v prípade, ak žiadateľ nebude spĺňať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb zo zákonom o sociálnych službách.

5. V prípade, ak poskytovateľ finančných prostriedkov od zmluvy odstúpi, nastanú účinky odstúpenia dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení žiadateľovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená predčasne, a to vzájomnou dohodou.

7. Poskytovateľ v zmysle § 80 písm. o) zákona o sociálnych službách vykoná kontrolu

hospodárenia neverejného poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a §78a zákona o sociálnych službách.

7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia občianskoprávnymi predpismi.

Čl. VIII **Záverečné ustanovenia**

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o sociálnych službách a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia dostane poskytovateľ a 1 vyhotovenie žiadateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Vo Vysokých Tatrách dňa

Jozef Štefaňák
primátor Mesta Vysoké Tatry

Ing. Tomáš Hyben, PhD.
riaditeľ Dom Seniorov, n.o.